

1502592-36.2022.8.26.0530
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas, erro de tipo ou aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
3ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502592-36.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502592-36.2022.8.26.0530 - 1230/22
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2303220/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 28489153 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2303220 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
IGOR DE JESUS SANTOS
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

IGOR DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 180, "caput", c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal (FATO 1) e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990 (FATO 2), porque, segundo a acusação, em 6 de novembro de 2022, por volta das 12h15, na Avenida Rio Pardo, Alto do Ipiranga, após recebimento, foi surpreendido conduzindo, na companhia do adolescente M.V.S.R, com 15 anos de idade na ocasião, em proveito comum, a motocicleta Honda/XRE 300, placa EOG0F86, avaliada em R\$ 13.615,00, pertencente a M.F.P., que sabia se tratar de produto de crime de furto ocorrido na madrugada de 2 de novembro de 2022, na Rua Dom Luís do Amaral Mousinho nº 1933, apartamento 24, nesta (FATO 1), bem como

facilitou a corrupção do aludido adolescente, ao com ele praticar o delito de receptação ora descrito (FATO 2) (fls. 3/5, 7, 9/10, 16/17 e 45/46).

Realizada a audiência de custódia, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Recebida a denúncia (p. 55), o réu foi citado e ofertou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência do pedido, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade culposa, a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento.

Procede parcialmente o presente pedido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de avaliação, bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a vítima informou que sua motocicleta foi furtada dentro do estacionamento do prédio onde mora, durante a madrugada. Na manhã seguinte, sua esposa, ao sair para passear com o cachorro, percebeu que o portão da garagem do prédio estava levantado. Ao olhar para dentro do estacionamento, verificou que a motocicleta não estava mais lá. Após receber a notícia, entrou em contato pelo 190 acionando a Polícia Militar sobre o ocorrido e pediu para fazer o bloqueio do veículo. Além disso, compareceu até a Central de Polícia Civil para realizar o Boletim de Ocorrência. A ação delitiva foi gravada por câmeras de segurança da vizinhança, constatando-se a prática do furto.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

O policial militar inquirido esclareceu que, via rádio, foi noticiado que uma motocicleta estava sendo utilizada para fazer arruaças próximo ao endereço dos fatos. Tal veículo tinha características iguais a de uma que havia sido furtada. Diante disso, deslocaram-se até o local, quando em um dado momento, avistaram a referida motocicleta com dois indivíduos adentrando uma área de lazer. Imediatamente, tentaram abordar os indivíduos, os quais abandonaram a motocicleta e tentaram se evadir a pé do local, mas foram abordados logo em seguida. Ao realizarem a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao pesquisarem o número de chassi (motocicleta estava sem placas) do veículo, constatou-se que se tratava de produto de furto. Além disso, verificou-se que IGOR era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação

investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Embora tenha negado os fatos, a versão apresentada pelo acusado não merece prosperar. Isso porque sua versão é inverossímil e contraria o contexto probatório amealhado desde o início da persecução penal. Conforme se depreende da prova coligida, os ocupantes da motocicleta não saíram da vista dos policiais, mesmo quando tentaram esboçar uma fuga. Aliás, o testemunho policial foi enfático no sentido de que a fuga somente não se consumou porque estavam muito próximos dos agentes, cerca de cinco metros de distância.

Importante ressaltar que do que o réu alegou nada comprovou (artigo 156 do Código Penal).

Ensina Rogério Sanches Cunha que o “objeto material da receptação é produto de crime anterior (mesmo que modificado ou alterado). Para que se configure a receptação (própria ou imprópria), é imprescindível a existência de delito precedente, figurando como objeto material a coisa produto de crime, não necessariamente contra o patrimônio” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal para concursos: CP. Salvador: 11 ed., rev., atual. e ampl. JusPodivm, 2018, fls. 593). Em relação à origem ilícita do bem, nenhuma dúvida há, eis que a vítima assim atestou. Além disso, há de se destacar o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência que confirmam que o bem subtraído da vítima é o mesmo que foi encontrado na posse do réu. Nesse quadro, não há qualquer dúvida da existência do fato e da autoria imputada.

O fato de o réu ter tentado fugir durante a abordagem policial confirma sua ciência a respeito da proveniência ilícita da motocicleta. Aliás, sequer há provas sobre sua documentação.

Assim, não há de se cogitar o reconhecimento da receptação culposa, em razão da ciência clara da origem ilícita do bem, como demonstram as circunstâncias apuradas. Soma-se, ainda, que, se as circunstâncias concretas que envolvem a infração não fossem aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do agente.

Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço.

Ademais, vale destacar que prevalece o entendimento de que, sendo comprovada a origem criminosa da "res" apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente. O artigo 156 do Código de Processo Penal impõe ao réu o ônus de comprovar as alegações assentadas para afastar a autoria, sob pena de assumir o risco de corroborar com a imputação aferida na denúncia.

Conforme ensina a doutrina, "com base na primeira parte do art. 156 do CPP, cuja redação não foi alterada pela Lei nº 11.690/2008, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Diante dessa regra, discute-se qual é o ônus da prova da acusação e da defesa no processo penal. Acerca de tal questionamento, é possível apontarmos a existência de duas correntes: uma primeira (majoritária), que trabalha com uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, e uma segunda, que aponta que, no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação." (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 2ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p.525)

A defesa, portanto, atrai para si o ônus de provar a boa-fé ou qualquer excludente alegada em favor do réu, seja por documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em direito, sob pena de não ficar comprovado que o réu não tinha conhecimento do fato.

Dessa maneira, caso não demonstre por meio de outros elementos que não tinha conhecimento da ilicitude do fato, mediante justificativa inequívoca, transmuda-se a presunção em certeza e fica autorizada a condenação.

Portanto, ante a ausência de tais provas, a condenação é de rigor.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (STJ, HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019). (grifos nossos)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssomos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (STJ, HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). (grifos nossos)

Do mesmo modo, merecem destaque:

RECEPÇÃO DOLOSA - Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares corroborados pelas demais provas dos autos. Negativa dos réus isoladas - Desclassificação para a modalidade culposa. Descabimento - Condenações mantidas. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases nos mínimos - Reincidência. Penas duplicadas. Alteração para o coeficiente de 1/6. Proporcional - Regime inicial semiaberto.

Súmula nº 269 do STJ – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) – Apelo provido em parte para reduzir as penas e alterar o regime prisional para o semiaberto. (TJSP, Apelação Criminal nº 1527700-08.2019.8.26.0228, Relator Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 17/02/2021, Data de publicação: 17/02/2021). (grifos nossos).

Receptação – artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que estes tenham sido mentiras ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Comprovação do dolo – O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do bem, como no presente caso. Pena-base reduzida ao patamar mínimo legal. Concedido benefício da substituição. Mantido regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000942-14.2017.8.26.0559, Relator Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/02/2021, Data de publicação: 11/02/2021).

“Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita”. (TJDF, Acórdão 1229481, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020).

Ora, no caso em questão, o réu não logrou êxito em demonstrar a sua boa-fé, pois sequer comprovou a efetiva compra do bem e, em última instância, o seu desconhecimento sobre a sua origem ilícita. Portanto, estando evidente o dolo do agente, descabida a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Em relação ao delito de corrupção de menores, consta dos autos que o réu, em praticando o delito ora tratado, evidentemente propiciou ou facilitou a corrupção do adolescente referido na exordial acusatória. Em seu 500º enunciado sumular, o STJ firmou o entendimento quanto à natureza formal do delito de corrupção de menores, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 244-B. Desta forma, prescinde de comprovação a efetiva corrupção do menor em questão, bastando a participação deste na conduta delituosa perpetrada, em associação com maior de 18 anos. É o que prescreve a íntegra da súmula 500: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” Outrossim, o grau prévio de corrupção do menor, ou seja, a sua primariedade ou reincidência é irrelevante para a configuração do crime, vez que cada episódio delituoso em qual esteja envolvido fomenta a degradação do sujeito passivo do crime. Merece, pois, procedência total o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público no tocante a este delito. Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO DELITO DE CONTRABANDO, SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO. CRIME DO ART. 244-B DO ECA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 500/STJ, o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, prescindindo de provas quanto à efetiva corrupção do menor por parte do agente. Não obstante, para a consumação do crime, é necessário que o menor tenha também praticado o delito cometido pelo imputável (núcleo verbal “com ele praticando infração penal”) ou que o réu o tenha induzido a fazê-lo (núcleo verbal “ou induzindo-o a praticá-la”). 2. No presente

caso, o acórdão recorrido deixa claro que o menor não participou do delito de contrabando, estando apenas presente no carro usado pelo agravado, seu familiar (e-STJ, fls. 468-469). Assim, ausente no aresto a indicação das elementares típicas do art. 244-B do ECA acima referenciadas, não está configurado o crime. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1953444/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas, erro de tipo ou aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria indúvidas. Condenação lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Testemunha presencial reconheceu o réu como autor da prática delitiva. O acusado agiu conluiado com o adolescente. Delito de corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ. Dosimetria. Basilares fixadas acima mínimo legal para o crime de roubo devidamente justificadas. Atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea reconhecidas. Majoração devidamente fundamentada na terceira fase, que deve prevalecer incólume. Regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º "b", do Código Penal. Acusado primário. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 1500695-26.2020.8.26.0535, Relator Des. Andrade Sampaio, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/05/2021, Data de publicação: 11/05/2021). (grifos nossos).

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONTINUIDADE DELITIVA) E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CÚMULO MATERIAL. Recursos defensivos. CP, ART. 157, § 2º, II. Mérito não contestado. LEI Nº 8.069/90, ART. 244-B. Improcedência. Inviabilidade. Conduta típica. Delito de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, nº 500. DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Concurso material benéfico devidamente observado. Inteligência do CP, art. 70, parágrafo único. Regime intermediário mantido. DETRAÇÃO PENAL. inaférivel em âmbito recursal. DESPROVIMENTO (TJSP, Apelação Criminal nº 1504467-79.2019.8.26.0228, Relator Des. Eduardo Abdalla, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/05/2021, Data de publicação: 11/05/2021). (grifos nossos).

Não obstante, entendo não estar caracterizado o concurso material de crimes, mas o concurso formal. Isso porque não é possível aferir, a partir das provas juntadas aos autos, a existência de ações distintas e desígnios autônomos na atuação do acusado. Assim, foi praticada e consumada a corrupção de menores simultaneamente à execução do delito de receptação. Dessa maneira, mediante única ação e no mesmo contexto, o acusado cometeu dois crimes distintos, na forma do artigo 70, "caput", do Código Penal.

Destaco:

[...] 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos

ocorridos no mesmo contexto fático. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 532029 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

[...] VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e designios autônomos. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena. (STJ, HC 466746 / PE, Relator Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Verifica-se, então, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Afora isso, vale dizer, também, que nenhum elemento foi trazido à baila que de fato pudesse desmerecer os depoimentos coerentes prestados em juízo, a respeito da realidade retratada, ou que pudesse afastar o decreto condenatório. O quadro probatório é suficiente para embasar essa decisão condenatória.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem de pena.

No que tange ao crime de receptação, na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis ao tipo, em razão da natureza do objeto receptado, consistente em veículo automotor, e do seu valor elevado, sobretudo sob a ótica da vítima. Dessa forma, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, presentes a reincidência, de forma que agravo a pena em 1/6. Não há atenuantes a serem consideradas.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em relação ao delito de corrupção de menores, na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6. Não há atenuantes a serem consideradas.

Ausentes causas modificativas, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes (cf. art. 70, "caput", CP), porquanto mediante única ação e no mesmo contexto fático o réu praticou dois crimes distintos.

Destarte, aplico a pena mais grave cominada, aumentada de 1/6.

Dessa forma, torno definitiva a pena em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime. Assim, estão os requisitos preenchidos, conforme disposição do artigo 44, "caput", §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena imposta, bem como que se trata de agente reincidente, fixo o regime inicial semiaberto, conforme a inteligência do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, em caso de conversão.

Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva e, em consequência, condeno IGOR DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, por incurso no artigo 180,

caput, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal (FATO 1) e artigo 244 - B, caput, da Lei nº 8.069/90 (FATO 02), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, faculto o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Cumpra-se na modalidade URGENTE-PLANTÃO.

Concedo a gratuidade de justiça requerida nos autos.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA